HİZMET ALIMLARI İÇİN
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

Taraflar, ticari ilişkiye girmeyi düşündüklerinden/girdiklerinden ve kurmuş oldukları/kuracakları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından/bulunduklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasında yapılan/yapılacak sözleşme(ler)/protokol(ler)/ek sözleşme(ler) ve/veya çalışmalar kapsamında verilmiş/verilecek hizmetin, Hizmet Veren tarafından sağlanması öncesinde yahut esnasında ulaşılacak, tespit edilecek veya herhangi bir şekilde öğrenilecek gizli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında edinilen, aktarılan, sağlanan, iletilen Hizmet Alan veya müvekkillerin ya da üçüncü kişilerin bilgilerinin/kişisel verilerinin/özel nitelikli kişisel verilerinin amacı dışında kullanılmasının, işlenmesinin, aktarılmasının herhangi bir biçimde üçüncü şahıslara açıklanmasının, verilmesinin önlenmesi ve gizliliğin sağlanması ile Hizmet Veren Gizli Bilgisi'nin korunması ve tarafların ve çalışanlarının gizliliğe ilişkin yükümlülüklerinin belirlenmesi maksadıyla işbu Sözleşme akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, taraflar arasında ileride akdedilebilecek hizmet alım sözleşmesinin ("Ticari Sözleşme") parçası değildir. Ticari Sözleşme, taraflarca ayrıca ve yazılı olarak imzalanır; teklifin kabulü, sipariş formu veya yazışmalar tek başına Ticari Sözleşme sayılmaz. Taraflar arasında henüz bir hizmet sözleşmesi akdedilmemiş olsa dahi işbu Sözleşme, Hizmet Veren'in Hizmet Alan'ın ihtiyaçlarını değerlendirmesi, teklif hazırlaması ve sunması ile olası iş ilişkisine ilişkin görüşmelerin yürütülmesi ("Amaç") aşamasında uygulanır. Hizmet Veren bu aşamada Gizli Bilgi'yi Amaç doğrultusunda kullanabilir, bu bilgilere ilişkin not alabilir ve bunları kaydedebilir; işbu Sözleşme'de iş ilişkisinin ve sözleşmelerin ifasına yapılan atıflar Amaç'ı da kapsar.

3- GİZLİ BİLGİ VE KORUNMASI

3.1. "Gizli Bilgi"; Hizmet Alan'ın, halihazırdaki ve/veya potansiyel müvekkil ve iş ortakları bilgilerini, müvekkillere, web site ve mobil uygulama üyelerine ve ziyaretçilerine, personellere ve veri sorumlusu ya da veri işleyen sıfatıyla haiz olduğu/işlemekte olduğu diğer kişilere ilişkin özel nitelikli olanlar dahil tüm kişisel verileri, Hizmet Alan'ın personel ve iş akışı bilgileri, her türlü yazılı, sesli, görüntülü kayıtları, müvekkil şikayetleri ve talepleri, iş hacmi, pazarlama bilgileri, şirket ana sözleşme'nin ifası kapsamında Hizmet Alan'dan edinilen/edinilmesi mümkün olan her türlü bilgiyi, satış istatistik ve verilerini, hedef kitle verilerini, mali ve finansal durumunu, reklam bütçesini, ödeme yöntemini ve bu durumlara ilişkin tabloları, tüm ticari işlerini, operasyonları, ürünleri, işlemleri, metodolojileri, formülleri, planları, amaçları, projeksiyonları, know–how, kullanılan/kullanılması planlanan meta-tagler, anahtar kelimeler, alan adları, sloganlar, logolar, tasarımlar, patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dâhil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali

bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve prosesler, tahminleri, personel bilgileri, müvekkil listeleri, müvekkillere ait kimlik, sağlık, finansal vb. kişisel tüm bilgiler ve veriler, ticari sırlar, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müvekkil kimliği, tedarikçiler, ticari olarak temas halinde bulunulan üçüncü kişiler, iş ortakları ve sair sözleşme ilişkisi kurulan üçüncü kişiler ve Hizmet Alan'ın verdiği tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri, Hizmet Alan'ın temin ettiği her türlü doküman, malzeme, bilgi ve belgeler dâhil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel veya makine ya da bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar. İşbu belgeler tahdidi olarak belirtilmemiş olup, taraflar arasında aksi beyan edilmeyen her türlü bilginin ve belgenin gizliliğini kapsamaktadır. Hizmet Alan'ın hukuki stratejileri, müvekkillerine ait davalara ilişkin savunma planları ve hukuki değerlendirmeler de Gizli Bilgi kapsamında kabul edilir. Gizli bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli veya müseccel oldukları belirtilmese dahi gizli bilgi olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme'de geçen "müvekkil" ifadesi, Hizmet Alan'ın müşterilerini de kapsar.

3.2. Gizli bilginin korunması

3.2.1. Hizmet Veren,

a) Söz konusu bilgileri gizli tutup, yalnızca iş ilişkilerinin ve taraflar arasında münakit sözleşmelerin ifası amacı için doğrudan doğruya gerekli olması halinde kullanacağını, başka herhangi bir amaç için kesinlikle kullanmayacağını;

b) Söz konusu bilgilerin hiçbir bölümünü iş ilişkilerinin ve taraflar arasında münakit sözleşmelerin ifası amacı için doğrudan doğruya gerekli olan haller dışında çoğaltmayacağını, yazıya dökmeyeceğini ve sair biçimlerde kaydetmeyeceğini, gerekli olması halinde bile, bu şekilde çıkartacağı her türlü kopyaları, nüshaları, röprodüksiyonları ve yazıya dökülmüş gizli bilgileri Hizmet Alan'ın mülkiyetinde kabul edeceğini, bunun haricindeki durumlarda kesinlikle böyle bir çoğaltma ya da yazıya dökme ve sair kaydetme işlemi gerçekleştirmeyeceğini;

c) Söz konusu bilgileri, bunları iş ilişkilerinin amacı için bilmesi gereken çalışanları, müdürleri ve profesyonel danışmanları dışındaki çalışanlarına ifşa etmeyeceğini ve söz konusu bu çalışanlarını, müdürlerini ve danışmanlarını da, yapmış oldukları sözleşme tahtında bu tip gizli bilgileri ifşa etmemekle aynen yükümlü kılacağını ve personelleri ile gerekli gizlilik sözleşmesini akdedeceğini,

d) Hizmet Alan'ın gizli bilgilerine uygulayacağı güvenlik tedbirlerinin ve söz konusu bilgilere göstereceği özenin, kendi öz gizli veya mülkî bilgilerine uygulamakta olduğu güvenlik tedbirlerinden ve özenden daha düşük olmayacağını ve her halde, basiretli bir tacirin, özenli bir veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin göstermesi gereken asgari özeni göstereceğini taahhüt ettiğini, sektör standartlarına uygun ve makul güvenlik önlemlerini teknik açıdan alacağını gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2.2. Hizmet Veren, hukuka uygun ve/veya meşru bir menfaat ve işi gereği olması halinde söz konusu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına sınırlı olacak eriştirebilecektir. Hizmet Veren, çalışanlarının işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranması halinde işbu aykırılıktan doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

3.2.3. Gizli Bilgi tanımına girmeyen bilgiler

a) Hizmet Alan'ın kamuya açıkladığı kendine ait bilgiler (açıklandığı tarihe kadar diğer taraf için gizli bilgi kapsamında mütalaa edilecektir),

b) Hali hazırda kamuya açık ve kamu tarafından ulaşılabilir olan bilgiler,

c) İlgili mevzuat, mahkeme, tahkim heyeti, kamu kurum/kuruluşu veya idare tarafından açıklanması talep edilen bilgiler (böyle bir durumda Hizmet Veren hukuken mümkün olduğu ölçüde Hizmet Alan'ı derhal yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür. Hizmet Veren, bu zorunlu açıklamalar sırasında

talep edilenden fazla bilgi ifşa etmemek için makul çabayı gösterecektir.)

d) Hizmet Alan tarafından açıklanmadan önce Hizmet Veren'in bilgisi dahilinde bulunan ve gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayan bilgiler,

e) Gizli Bilgi'den yararlanılmaksızın Hizmet Veren tarafından bağımsız olarak geliştirilen bilgiler,

f) Gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaksızın üçüncü kişilerden hukuka uygun olarak edinilen bilgiler.

3.3. Hizmet Veren'in Gizli Bilgileri

3.3.1. Ön görüşmeler, toplantılar, sunumlar, demolar, yazışmalar ve teklif süreci dahil olmak üzere Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan'a sözlü, yazılı, görsel veya elektronik olarak açıklanan ya da Hizmet Alan'ın herhangi bir şekilde öğrendiği; teklifler, fiyatlar, fiyatlandırma yapısı, indirim ve ödeme koşulları, ticari şartlar, çözüm önerileri, sistem ve çözüm mimarisi, iş akışları, yöntem ve metodolojiler, know-how, yazılım, kaynak kod, yapay zeka modelleri, algoritmalar, istem (prompt) yapıları, veri işleme yöntemleri, proje ve uygulama planları, iş ortakları ve müşteri referansları ile bunlardan türetilen her türlü not, analiz ve kopya ("Hizmet Veren Gizli Bilgisi"), gizli olarak işaretlenmemiş olsa dahi gizlidir. Hizmet Veren Gizli Bilgisi, Hizmet Alan'ın elinde bulunsa dahi 3.1. madde kapsamında Hizmet Alan'ın Gizli Bilgisi sayılmaz.

3.3.2. Hizmet Alan, Hizmet Veren Gizli Bilgisi'ni; (a) gizli tutacağını ve yalnızca Hizmet Veren'in teklifini değerlendirmek ve Ticari Sözleşme akdedip etmemeye karar vermek amacıyla kullanacağını, (b) bu amaçla bilmesi gereken ve aynı gizlilik yükümlülüğüyle bağlı çalışanları, yöneticileri ve danışmanları dışında hiçbir üçüncü kişiye, özellikle Hizmet Veren'in rakiplerine ve diğer tedarikçilere açıklamayacağını, (c) teklif ve fiyatları başka tedarikçilerden teklif almak veya pazarlık yapmak amacıyla paylaşmayacağını, (d) kopyalamayacağını, tersine mühendislik yapmayacağını ve Hizmet Veren Gizli Bilgisi'ni kullanarak benzer bir ürün, hizmet veya çözümü kendisi geliştirmeyeceğini ya da üçüncü kişilere geliştirtmeyeceğini, (e) Hizmet Veren'in yazılı talebi üzerine veya işbu Sözleşme'nin sona ermesinde 30 gün içinde iade veya imha edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.3. 3.2.3. maddede sayılan istisnalar, (a) bendi hariç olmak üzere, Hizmet Alan bakımından kıyasen uygulanır; şu kadar ki bir bilginin istisna kapsamında olduğunu yazılı kayıtlarla ispat yükü Hizmet Alan'a aittir.

3.3.4. Hizmet Veren tarafından hazırlanan teklif, sunum, analiz ve sair çalışma ürünleri, Hizmet Alan'ın Gizli Bilgisi'ni içerse dahi Hizmet Veren'e aittir; içerdikleri Hizmet Alan Gizli Bilgisi'ne ilişkin gizlilik yükümlülükleri saklıdır ve 3.2.1(b) bendi yalnızca Hizmet Alan'ın Gizli Bilgisi'nin kopyaları bakımından uygulanır. Hizmet Veren'e ait yazılım, kod, model, algoritma, know-how ve sair fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bunlarda yapılan geliştirmeler Hizmet Veren'de kalır; işbu Sözleşme Hizmet Alan'a bunlar üzerinde herhangi bir hak veya lisans vermez.

4- HİZMET VEREN'İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Hizmet Veren,

a) Gizli Bilgi'yi sektör standartlarına uygun, makul fiziki ve dijital güvenlik önlemleri alarak kendi uhdesinde saklayacağını,

b) Gizli Bilgi'yi doğrudan veya dolaylı olarak verilen hizmetin niteliği, kapsamı ve amaçları dışında hiçbir şekilde ve biçimde kullanmayacağını taraflar arasında akdedilen/akdedilecek tüm sözleşmeler dahil olmak üzere gizli bilgileri doğrudan doğruya ifası ve amacı dışında kullanmayacağını,

c) Gizli Bilgi'yi her ne suretle olursa olsun Hizmet Alan'ın müvekkil ve/veya rakipleri ve/veya iş ortakları ya da herhangi üçüncü kişi ile paylaşmamayı,

d) Gizli Bilgi'nin ifşa edilmemesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir surette ele geçirilmemesi için gerekli her türlü fiziki ve dijital güvenlik önlemlerini alacağını,

e) İşbu Sözleşme kapsamında ifşa edilmek zorunda kalınan veya Tarafların kusuru ya da bilgisi olmaksızın ifşa edilmiş Gizli Bilgi olması durumunda Hizmet Alan'ı müşterek tedbirler almak için

derhal yazılı olarak haberdar etmeyi ve açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynen devam edeceğini

f) Gizli Bilgi'nin kapsamına giren ve Hizmet Alan nezdinde ifa ettiği iş gereği edindiği irtibatları ve ifa ettiği iş gereği edindiği mali, teknolojik, idari ve stratejik hiçbir bilgiyi kullanmayacağını; Hizmet Alan'a ait: müvekkil bilgileri, personel ve iş akışı bilgileri, kayıtları, müvekkil şikayetleri ve talepleri, çağrı merkezi iş hacmi ve sair bilgileri Hizmet Alan ile akdedilen sözleşme dışında ticari ve/veya özel amaçlarla kullanmayacağını; Gizli Bilgi'yi kullanarak Hizmet Alan'ın müvekkillerine teklifte bulunmayacağını; şu kadar ki Hizmet Veren'in Gizli Bilgi kullanmaksızın olağan ticari faaliyetleri kapsamında üçüncü kişilere (Hizmet Alan ile aynı sektörde faaliyet gösterenler dahil) hizmet sunması işbu hüküm kapsamında değildir,

g) Amaç ve sözleşmenin ifası için zorunlu olan haller ile Hizmet Alan'ın yazılı talimatları dışında, Hizmet Alan'a ait/Hizmet Alan uhdesinde bulunan, anonimleştirilmiş ya da anonimleştirilmemiş her türlü müvekkil bilgilerini ve personel bilgilerini ya da Hizmet Alan uhdesinde tutulan herhangi bir üçüncü kişiye ait kişisel verileri kısmen veya tamamen işlemeyeceğini, kaydetmeyeceğini, kopyalamayacağını, imajını almayacağını ve/veya herhangi bir şekilde uhdesinde tutmayacağını,

h) Hizmetin sağlanması aşamasında Hizmet Alan tarafından yazılım veya donanım sağlanması halinde, bunları hiçbir biçimde kopyalamayacağını, imajını almayacağını, sistemde yer alan verileri herhangi üçüncü kişi veya kuruluşlarca paylaşmayacağını, hukuka aykırı olarak başkasının kullanımına sunmayacağını,

i) Taraflar arasında akdedilen/akdedilecek hizmet sözleşmelerinin ifası kapsamında olsa dahi, Hizmet Alan müvekkillerinin ve/veya personellerinin ve/veya personel adaylarının ya da iş ortaklarının kişisel verilerini hukuka aykırı olarak işlemeyeceğini; sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde yalnızca sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verileri işleyeceğini, bu meyanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında her türlü yasal yükümlülüğü yerine getireceğini ve sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra uhdesinde bulunan kişisel verileri geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde imha edeceğini, aksi halde, kendi kusurundan kaynaklanan ihlaller nedeniyle Hizmet Alan'ın uğrayacağı ve kesinleşmiş mahkeme veya idari karar ile tespit edilen doğrudan zararı 5.4. maddedeki sınırlar dahilinde tazmin edeceğini,

j) Tüm gizli bilgileri, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde veya sözleşme sona ermese dahi Hizmet Alan'ın yazılı bildirimi üzerine en geç 30 gün içinde iade edeceğini ve aynı süre içerisinde uhdesinde bulunan bilgi ve belgeleri geri dönüşü mümkün olmayacak biçimde imha edeceğini; ancak yasal saklama yükümlülükleri kapsamında saklanması zorunlu olan bilgiler ile otomatik yedekleme sistemlerinde yer alan ve olağan süreçte silinen kopyaların, gizlilik yükümlülüklerine tabi olmak kaydıyla bu yükümlülüğün istisnası olduğunu,

k) İşbu sözleşmede belirlenen gizli tutma yükümlülüğünün 7. maddede belirtilen süre boyunca geçerli olacağını ve yükümlülüklerin kusurlu ihlali halinde Hizmet Alan'ın uğrayacağı ve ispatlanan doğrudan zararı 5.4. maddedeki sınırlar dahilinde tazmin edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- İFŞAYA İZİN VERİLMESİ VE SÖZLEŞMENİN İHLALİ

5.1. Taraflar, kanunda açıkça belirtilen haller dışında, her bir paylaşım bazında, diğer tarafın yazılı rızası olmaksızın birbirleri ile ilgili olarak edindikleri bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca taraflardan herhangi biri, her bir paylaşım bazında, diğer tarafın yazılı rızası olmaksızın basılı, yazılı, görsel, işitsel medya ve/veya internet aracılığıyla hiçbir platformda karşı tarafı yazılı, işitsel ve/veya görsel biçimde referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz. Yukarıda ifade edilen sır saklama yükümlülüklerinin tek istisnası karşı tarafın yazılı izni ile söz konusu gizli bilgilerin açıklanmasıdır.

5.2. Hizmet Veren, kendisinin veya Gizli Bilgi'yi kendisinden edinen çalışanlarının ve danışmanlarının Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine riayet etmemesinin Sözleşme ihlali sayılacağını, işbu Sözleşme'nin kendilerine yüklediği yükümlülüklerin kusurlu olarak ifa edilmemesi sebebiyle doğacak ve ispatlanan doğrudan ve fiili zararı, 5.4. maddedeki sınırlar dahilinde tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Hizmet Veren, işbu sözleşme ile ve hizmet süresince Hizmet Alan'a, personellerine, müvekkillerine ve/veya üçüncü kişilere ilişkin edindiği her türlü bilgi ve belgenin, güvenliğini sağlayacağını, ilgili tüm mevzuat ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine riayet ederek üçüncü şahıslar ile hiçbir biçimde paylaşmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Hizmet Veren, işbu sözleşme hükümleri gereğince yürüttüğü faaliyetlerini sürdürürken işbu sözleşmenin gizlilik hükümlerini ihlali sonucunda üçüncü şahıslara zarar verir ve bu zarar Hizmet Alan tarafından fiilen ödenirse Hizmet Alan ödediği meblağı Hizmet Veren'e rücu edebilir. Böyle bir halin vukuunda Hizmet Veren, ödemenin kesinleşmiş bir mahkeme veya idari karara dayanması ve talep hakkında kendisine önceden bildirimde bulunularak savunma imkânı tanınmış olması kaydıyla, işbu meblağı 5.4. maddedeki sınırlar dahilinde, yazılı talebin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan'ın sözleşmeden ve mevzuattan doğan diğer tüm hakları, 5.4. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla saklıdır.

5.4. Sorumluluğun Sınırlandırılması: Hizmet Veren'in işbu Sözleşme'den ve işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak doğan toplam sorumluluğu, kast veya ağır ihmal halleri saklı kalmak kaydıyla, 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası) ile sınırlıdır. Bu sınır, zarara yol açan olaydan sonra taraflar arasında Ticari Sözleşme akdedilmiş olsa dahi, işbu Sözleşme'nin yürürlükte olduğu dönemde gerçekleşen olaylar bakımından uygulanır. Hizmet Veren, hiçbir halde dolaylı zararlardan, kâr kaybından, itibar kaybından ve müşteri kaybından sorumlu tutulamaz. Hizmet Veren'in sorumluluğu, zararın Hizmet Veren'in kusurundan kaynaklandığının ve zarar miktarının Hizmet Alan tarafından ispatlanması şartına bağlıdır. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünde yer alan ve Hizmet Veren'in sorumluluğuna ilişkin tazminat ve rücu düzenlemeleri işbu madde hükmüne tabidir; çelişki halinde işbu madde uygulanır. İşbu madde, Hizmet Alan'ın sorumluluğu bakımından uygulanmaz.

5.5. Hizmet Alan'ın Sorumluluğu: Hizmet Alan'ın veya Hizmet Veren Gizli Bilgisi'ni kendisinden edinen çalışanlarının, yöneticilerinin ve danışmanlarının 3.3. maddeye aykırı davranması halinde Hizmet Alan, her bir aykırılık için 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası) cezai şartı, Hizmet Veren'in yazılı talebinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödemeyi kabul eder. Cezai şartın ödenmesi Hizmet Alan'ı gizlilik yükümlülüğünü ifadan kurtarmaz; Hizmet Veren'in cezai şartı aşan zararını talep hakkı saklıdır. Hizmet Veren, aykırılığın önlenmesi veya sona erdirilmesi için ihtiyati tedbir dahil her türlü hukuki yola başvurabilir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. İşbu madde altında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "veri sorumlusu" olarak kabul edilebilecek veri işleme faaliyetlerine dahil olduğu ölçüde Hizmet Alan "VERİ SORUMLUSU", 6698 SK kapsamında "veri işleyen" olarak kabul edilebilecek veri işleme faaliyetlerine dahil olduğu ölçüde Hizmet Veren ise "VERİ İŞLEYEN" olarak anılacaktır. Hizmet Veren'in taraflar arasındaki ticari ilişkinin devamı sırasında Hizmet Alan'ın talimatları dışında veri işleme faaliyetlerinde bulunması halinde Hizmet Veren, işbu faaliyetler kapsamında işlediği kişisel veriler bakımından 6698 SK ve ikincil mevzuatları çerçevesinde Veri Sorumlusu sıfatını haiz olduğunu/olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar arasında ticari sözleşme akdedilmeden önceki aşamada Hizmet Alan, Amaç için zorunlu olmadıkça Hizmet Veren ile kişisel veri, özellikle müvekkillerine ait kişisel veri paylaşmayacak; gerekli olması halinde anonimleştirilmiş veya örnek veri kullanacaktır. İşbu 6. madde hükümleri, kişisel verilerin Hizmet Veren'e fiilen aktarıldığı ölçüde uygulanır.

6.2. İşbu sözleşme kapsamında VERİ SORUMLUSU tarafından VERİ İŞLEYEN'e yazılı olarak

veya elektronik ortamda teslim edilen ya da VERİ İŞLEYEN sistemlerine kaydedilen/bilgi girişi yapılan ya da VERİ SORUMLUSU'nun verdiği yetkiye istinaden VERİ İŞLEYEN tarafından erişilen ilgili kişilerin adı, soyadı, iletişim bilgileri, finansal bilgileri, sağlık verileri, görüşme kayıtları ve benzeri bilgiler, özel nitelikli olanlar dahil her türlü kişisel veriler ile VERİ İŞLEYEN tarafından VERİ SORUMLUSU'na sözlü, yazılı veya elektronik olarak teslim edilen uygulama, yazılım, kod, program, know-how, finansal bilgi, ürün ve hizmet bilgileri, finansal ve idari stratejiler, ticari bilgiler, eğitim, doküman, bilgi ve materyaller gizli bilgi ve ifşa yasağı kapsamındadır. VERİ İŞLEYEN tarafından teslim edilen bu bilgiler, 6.1. maddenin son cümlesine bakılmaksızın, 3.3. madde kapsamında Hizmet Veren Gizli Bilgisi olarak korunur.

6.3. VERİ İŞLEYEN, taraflar arasındaki iş ilişkisi kapsamında VERİ SORUMLUSU'ndan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda, VERİ SORUMLUSU adına kendisine iletilen kişisel verileri işlemekte olduğundan, VERİ SORUMLUSU'nun yazılı izni olmaksızın Sözleşme kapsamındaki veri işleme faaliyetlerini üçüncü bir kişiye yaptırmayacağını (alt veri işleyen yetkilendirmeyeceğini); böyle bir veri işleme faaliyetinin yaptırılması yönünde VERİ SORUMLUSU tarafından yazılı izin verilse dahi işbu maddede VERİ İŞLEYEN'ce verilen taahhütlerin aynısının ALT VERİ İŞLEYEN'den de alacağını; VERİ SORUMLUSU'NUN talimatlarına aykırı davranmayacağını ve taraflar arasındaki iş ilişkisinin kapsamı dışında veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyeceğini; aksi halde VERİ SORUMLUSU'nun bu aykırılık nedeniyle uğradığı ve ispatlanan doğrudan zararı 5.4. madde hükmüne tabi olarak tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. VERİ SORUMLUSU, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 SK kapsamında öngörülmüş her türlü yükümlülüğü eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. VERİ SORUMLUSU, elde etmiş olduğu ve Sözleşme kapsamında paylaşacağı kişisel verilerin 3. Kişilere aktarılması ve işlenmesi için gerekli izinlerin veri sahiplerinden 6698 SK'a uygun olarak alındığını ya da izin alınmasına gerek bulunmayan herhangi bir durumun mevcut olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. VERİ SORUMLUSU'nun bu taahhüde aykırılığı veya talimatlarının hukuka aykırı olması nedeniyle Hizmet Veren'e yöneltilecek talepler ile idari yaptırımlardan doğan her türlü zarar VERİ SORUMLUSU tarafından karşılanır.

6.5. VERİ İŞLEYEN, VERİ SORUMLUSU'ndan edindiği ya da VERİ SORUMLUSU tarafından Veri İşleyen Sistemleri'ne girilen ya da yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen ya da VERİ SORUMLUSU'nun verdiği yetkiye istinaden VERİ İŞLEYEN tarafından erişilen ilgili kişilerin ya da sair üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek, doğruluk/bütünlük ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını; kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda çalışanlarına düzenli olarak eğitimler verdiğini/vereceğini; söz konusu veri işleme faaliyetleri ile ilgili personelleri ile gizlilik sözleşmeleri akdettiğini/akdedeceğini; işbu Sözleşme kapsamındaki veri işleme faaliyetleri çerçevesinde veri işleyen personellerinin her türlü yetki kontrollerini ve prosedürlerini sağladığını/sağlayacağını; işbu Sözleşme'nin ifası kapsamında işlenmekte olan verilerin saklanması da gerekiyorsa, verileri kriptografik yöntemler kullanarak ve kriptografik anahtarları farklı ve güvenli ortamlarda tutarak saklayacağını ve her halde verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli olarak takip edeceğini, bu ortamlara yönelik güvenlik testlerini düzenli olarak yapacağını/yaptıracağını; verilerin saklandığı fiziksel ortamlara yönelik yeterli güvenlik/kimlik doğrulama tedbirlerinin alındığını; söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişildiğinin ve/veya verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğinin ve/veya verilerin doğruluk/bütünlüklerinin bozulduğunun veyahut sair güvenlik problemlerinin varlığını tespit halinde derhal yazılı bilgi vereceğini; söz konusu kişisel verileri işbu Sözleşme ve 6698 SK hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklamayacağını, söz konusu kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacağını ve her halükarda işbu Sözleşme'de açıkça öngörülen/kararlaştırılan hususlar bakımından veri işleyeceğini; VERİ SORUMLUSU'nun yazılı talimat/yetkilendirmelerine aykırı veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyeceğini; aksi halde talimat/yetkilendirme dışına çıkılan veri işleme

faaliyetleri bakımından veri sorumlusu sıfatını haiz olacağını ve işbu Sözleşme kapsamındaki veri işleme faaliyetleriyle ilgili olarak 6698 SK'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla VERİ SORUMLUSU'yla işbirliği içinde çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. VERİ İŞLEYEN'nin işbu taahhüdüne kusurlu olarak aykırı davranması halinde VERİ SORUMLUSU, uğradığı doğrudan zarar için rücu hakkını haiz olup, VERİ İŞLEYEN, 5.4. madde hükmüne tabi olarak ve ispatlanması kaydıyla söz konusu zarar kalemlerini tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. VERİ İŞLEYEN, VERİ SORUMLUSU'ndan edindiği ya da VERİ SORUMLUSU tarafından Veri İşleyen Sistemleri'ne girilen ya da yazılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilen ya da VERİ SORUMLUSU'nun verdiği yetkiye istinaden VERİ İŞLEYEN tarafından erişilen ilgili kişilerin ya da sair üçüncü kişilere ilişkin kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere ve her halde yurt dışına aktarmayacağını, böyle bir aktarım ihtiyacı doğduğunda aktarımdan önce VERİ SORUMLUSU'den yazılı izin alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. VERİ İŞLEYEN'nin işbu taahhüdüne kusurlu olarak aykırı davranması halinde VERİ SORUMLUSU, uğradığı doğrudan zarar için rücu hakkını haiz olup, VERİ İŞLEYEN, 5.4. madde hükmüne tabi olarak ve ispatlanması kaydıyla söz konusu zarar kalemlerini tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. VERİ İŞLEYEN, işlemekte olduğu kişisel verileri VERİ SORUMLUSU'nin ilk yazılı talebi doğrultusunda en geç 15 iş günü içerisinde, VERİ SORUMLUSU'nun talebine göre, VERİ SORUMLUSU'na tüm kopyalarıyla birlikte; iade edecek, silecek, yok edecek veya anonim hale getirecek ve bu hususu VERİ SORUMLUSU'na yazılı olarak aynı süre içerisinde bildirecektir. Silme, yok etme veya anonim hale getirmeye ilişkin ispat yükü VERİ İŞLEYEN üzerinde olup, yazılı ispat esastır. VERİ İŞLEYEN'nin işbu silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüklerine kusurlu olarak aykırı davranması halinde VERİ SORUMLUSU, uğradığı doğrudan zarar için rücu hakkını haiz olup, VERİ İŞLEYEN, 5.4. madde hükmüne tabi olarak ve ispatlanması kaydıyla söz konusu zarar kalemlerini tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Verisi işlenen ilgili kişilerin 6698 SK'dan doğan haklarının temini, veri işleme sürecinin 6698 SK'a uygun yürütülmesinin temini, veri güvenliğinin sağlanması ve Veri Sorumlusu'nun 6698 SK'dan kaynaklanan sair yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi adına VERİ SORUMLUSU, en az 10 (on) iş günü önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, yılda en fazla bir kez (veri güvenliği ihlali halleri hariç), mesai saatleri içinde ve Hizmet Veren'in olağan faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, VERİ İŞLEYEN'i ve veri işleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ortamları (bilgisayar, sunucu, hard-disc, yazılım, program ve sair dijital/sanal ya da matbu/basılı ortam) kendisi ve/veya Hizmet Veren'in rakibi olmayan ve gizlilik yükümlülüğü altına alınmış, yetkilendireceği bağımsız üçüncü kişi aracılığıyla işbu madde hükümlerine uygunluk noktasında denetleyebilir. VERİ İŞLEYEN, VERİ SORUMLUSU'nun bu madde çerçevesinde denetim yapabileceğini, denetimi zorlaştırıcı hiçbir tutum ve davranış sergilemeyeceğini, kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri makul süre zarfında ibraz edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Denetim masrafları VERİ SORUMLUSU'na aittir. Denetim, Hizmet Veren'in diğer müşterilerine ait verilere ve Hizmet Veren'in ticari sırlarına erişim hakkı vermez.

6.9. Hizmet Veren'in ortaklarının/temsilcisinin/yöneticisinin/çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesi halinde işbu kişilerin görevinin devam edip etmemesine bakılmaksızın kişisel verilerinin Hizmet Alan tarafından işlenmesi nedeniyle Hizmet Alan'a yöneltilecek her türlü maddi ve/veya manevi tazminat istemleri, ceza davaları, idari davalar sonucunda Hizmet Alan'ın ödemekle yükümlü olduğu her türlü idari ceza, tazminat ve sair mali yükümlülükler ile diğer her türlü zarar, yalnızca söz konusu zararın Hizmet Veren'in bu kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığının kesinleşmiş karar ile tespit edilmesi halinde ve 5.4. maddedeki sınırlar dahilinde Hizmet Veren tarafından karşılanacaktır. Hizmet Alan'ın kendi veri sorumlusu yükümlülüklerine aykırılığından doğan sonuçlar Hizmet Alan'a aittir.

7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girer. Taraflar arasında imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde hizmet alımına ilişkin bir ticari sözleşme akdedilmemesi halinde işbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu süre içinde Ticari Sözleşme akdedilmesi halinde işbu Sözleşme, Ticari Sözleşme'nin imzası ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer; bu tarihten itibaren, daha önce paylaşılmış bilgiler dahil olmak üzere gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hususlar Ticari Sözleşme hükümlerine tabidir. İşbu sözleşmenin feshedilmesi veya sona ermesi durumunda, tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri, sona erme tarihi itibarıyla son bulur; ancak sona ermeden önce gerçekleşen aykırılıklardan doğan talep hakları (5.5. maddedeki cezai şart dahil) saklıdır. Her iki halde de Hizmet Veren, 4(j) maddesindeki iade ve imha yükümlülüğünü yerine getirir; kişisel verilere ilişkin kanundan doğan yükümlülükler saklıdır.

8. BİLDİRİMLER

İşbu sözleşmeye ilişkin olarak yapılacak bildirimler, taraflarca adres değişikliği bildirilmediği sürece, işbu sözleşmede yer verilen adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği bildirilmediği takdirde, tebligat yapılamasa dahi bu adreslere gönderilen bildirimler tebliğ edilmiş sayılacaktır.

9. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşmede yer alan hükümlerin, koşulların ya da şartların yahut işbu sözleşmenin herhangi bir kısmının geçersiz, hukuka aykırı ya da uygulanamaz olması durumunda; Taraflar, geçersiz sayılan hükümler ile aynı yahut yakın sonucu doğuracak şekilde sözleşmede değişiklik yapılacağını kabul ve taahhüt ederler. Geçersiz sayılan kısımlar, sözleşmenin geçerliliğini ve hukuken uygulanabilirliğini ortadan kaldırmaz.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda, Tarafların ticari defterleri ve kayıtları ile elektronik olanlar dahil tüm kayıt, yazışma ve bildirimleri 6100 sayılı HMK'nın 193. maddesi uyarınca delil teşkil eder; karşı delil sunma hakkı saklıdır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanır ve uygulanır. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12- DİĞER HÜKÜMLER

12.1. Bu sözleşme tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez.

12.2. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak, alacak diğer tarafın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen devir veya temlik konusu edilemez.

12.3. İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.

12.4. İşbu gizlilik sözleşmesi tarihinde tarafların yetkili temsilcileri aracılığı ile imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

HİZMET ALAN	**HİZMET VEREN**
KAŞE-İMZA	KAŞE-İMZA